

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA FELEACU
CONSILIUL LOCAL

**HOTĂRÂREA NR.114
din 30 septembrie 2019**

privind modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent
documentației Plan Urbanistic General al comunei Feleacu aprobat prin Hotărâre
Consiliului Local al comunei Feleacu nr.6 din 8 februarie 2007

Consiliul Local al comunei Feleacu, județul Cluj, în ședință ordinară;
Analizând Referatul de aprobare nr.5915/2019 la Proiectul de hotărâre Privind
modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent
documentației Plan Urbanistic General al comunei Feleacu aprobat prin Hotărâre
Consiliului Local al comunei Feleacu nr.6 din 8 februarie 2007, propus de primarul
comunei Feleacu, domnul Costea Gabriel Victor și Raportul compartimentului de resort
nr.5916/2019 din cadrul aparatului de specialitate;

Având în vedere prevederile:

Hotărârii Consiliului Local al comunei Feleacu nr.6 din 8 februarie 2007 pentru
aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Feleacu în formă actualizată;

Hotărârii Consiliului Local al comunei Feleacu nr.4 din 26 ianuarie 2017 privind
aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General și al Regulamentului local
de urbanism al localităților comunei Feleacu;

Avizul Favorabil nr.100 din 26.06.2019 al Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județen Cluj;

Art.3 alin.(2), art.58 alin.(1) și alin.(2), art.59 și art.60, art.61, art.62 și art.63 din
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile:

Art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) litera c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019
privind Codul Administrativ;

Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu
modificările și completările ulterioare;

Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 136 alin.(8) din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

hotărăște:

Art.I. Se aprobă modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de
Urbanism aferent documentației Plan Urbanistic General al comunei Feleacu după cum
urmează:

LM - ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1

Cap. 2.1. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.4.1. Utilizari permise

(4.1) In subzona LMPR sunt permise urmatoarele:

- amplasarea de locuinte individuale (unifamiliale) . Se accepta maxim o unitate locativa pe amplasament(pe un lot individual de minim 700 mp.).
- amplasare de locuinte semicolective cu maxim doua unitati locative pe o parcel de minim 1000 mp. (se accepta maxim o locuinta(o unitate locativa) pe amplasament).
- amplasarea de anexe gospodaresti, altele decat adaposturi pentru animale
- amplasarea de locuinte sezoniere sau temporare
- amplasarea de momente comemorative (cruci, troite)
- amplasarea de firme si panouri publicitare
- amplasarea de constructii si instalatii, anexe ale retelelor edilitare.

Art.7.1.Interdicții definitive

(7.3)Este interzisă realizarea de imobile de locuințe colective,semicolective și orice alte imobile de locuit cu mai mult de două unități localive.

Cap.3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Art.10.1 Amplasarea in interiorul parcelei

(10.2) Cladirile, indiferent de destinatie, vor reprezenta urmatoarele distante fata de limitele parcelelor vecine:

a) minimum 2,0 m, daca are vedere directa (fereastră, usa, gol de aerisire, balcon, logie) spre parcela vecina.

b) 1,00 m, daca are vedere piezisa spre parcela vecina.

(10.3) In toate cazurile se va asigura, pe partea opusa, o trecere libera de minim 3,8 m latime, necesara interventiei in caz de incendiu.

(10.4) Distantele in cazul a) se pot reduce cu acordul notarial al proprietarilor parcelei in cauza. Zidariile din elemente translucide de sticla, fara elemente mobile se considera zid plin.

(10.6) Este interzisa amplasarea adaposturilor pentru animale spre strada.

Art.13.1 Parcelarea

(13.1) Se considera lot construibil pentru locuinte acela care indeplinește urmatoarele conditii:

a) front la strada de minimum 12 m.

b) suprafata minimă a parcelei de 700 m².

c) adancimea parcelei mai mare sau cel puțin egala cu latimea parcelei(front la drum).

Art.14.1 Inaltimea constructiilor

(14.1) Regimul maxim de inaltime al cladirilor de locuit va fi demisol+parter+1 etaj(D+P+1E) sau parter+etaj+mansard(P+E+M.)

(14.2) Regimul maxim de inaltime al anexelor gospodaresti este parter (P).

Inaltimea maximă admisă a clădirilor , măsurată între teren (în situatia anterioara lucrarilor de terasament) si cornișa superioară in punctul cel mai inalt nu va depasi 6,0 m.

Înălțimea maximă admisă a cladirilor , măsurată la coama acoperișului in punctul cel mai inalt nu va depași 9,0 m.

(14.4) In cazul clădirilor alipite, cu același regim de înălțime, se va păstra aceeași înălțime la streșină, la coama acoperișului și aceeași pantă a acoperișului.

Art. 15.1 Aspectul exterior al constructiilor

(15.1) Pentru păstrarea aspectului caracteristic al localității se instituie următoarele interdicții:

- a) execuția șarpantei în plan orizontal tip terasă, cu excepția celor înierbate;
- a) folosirea tablei ondulate zincate (imitație de țiglă); se acceptă tablă fâltuită la învelitoarea acoperișurilor tip șarpantă a locuințelor și anexelor gospodărești;
- b) folosirea azbocimentului ondulat, gresiei, faianței la învelitori;
- c) folosirea placajelor din placi ceramice la fatadele locuințelor, anexelor gospodărești și altor construcții.
- d) folosirea firmelor luminoase cu lumina pulsatorie.

(15.2) Fațadele clădirilor se vor întreține regulat, zugrăvindându-se cel puțin 1 dată la doi ani (după caz).

Art. 16.1 Procentul de ocupare a terenului și coeficientul de utilizare a terenurilor

(16.1) Procentul de ocupare a terenului în subzona LMPRb, pentru locuințe și anexe gospodărești, va fi de maximum 30%; iar coeficientul de utilizare a terenurilor maxim 0,6.

Este interzis emiterea de autorizații de construire în cazul în care pentru un amplasament nu este asigurată infrastructura necesară.

Art. II. Cu intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Feleacu nr. 6 din 8 februarie 2007 pentru aprobarea Planului Urbanistic General în formă actualizată a comunei Feleacu.

Art. III. Cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Feleacu prin Compartimentul Urbanism.

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Feleacu, Compartimentului Urbanism, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe pagina de web www.comunafeleacu.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Nicoară Bogdan-Vasile



Contrasemnează:
SECRETAR AL COMUNEI FELEACU
Mocan Valeria



Total consilieri locali în funcție: 13
Consilieri locali prezenți: 12; Voturi "PENTRU": 10; Voturi "IMPOTRIVĂ": 1; Abțineri: 1



Ca urmare a cererii adresate de **Primăria Comunei FELEACU** cu sediul în Județul Cluj, localitatea Feleacu nr.131, înregistrată la nr. 6229 din 22.02.2019.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ FAVORABIL

Nr. 100 din 26.06.2019

privind modificarea prevederilor Planului Urbanistic General al Comunei Feleacu și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG,

În urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din data de 21.03.2019 se avizează modificarea prevederilor Planului Urbanistic General al Comunei Feleacu și a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG după cum urmează:

LM – ZONA REZIDENȚIALĂ CU CLĂDIRI P, P+1

...

Cap.2.1. Utilizarea funcțională a terenurilor

Art.4.1. Utilizări permise

(4.1.) În subzona LMPR sunt permise următoarele:

- amplasarea de locuințe individuale (unifamiliale). Se acceptă maxim o unitate locativă pe amplasament (pe un lot individual de minim 700 mp).
- amplasare de locuințe semicolective cu maxim două unități locative pe o parcelă de minim 1000 mp
- amplasare de anexe gospodărești, altele decât adăposturi pentru animale
- amplasarea de locuințe sezoniere sau temporare
- amplasarea de monumente comemorative (cruci, troițe)
- amplasarea de firme și panouri publicitare
- amplasarea de construcții și instalații, anexe ale rețelelor edilitare

...

Art.7.1. Interdicții definitive

(7.3) Este interzisă realizarea de imobile de locuințe colective, semicolective și orice alte imobile de locuit cu mai mult de două unități locative.

Cap.3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

Art.10.1. Amplasarea în interiorul parcelei

(10.2.) Clădirile, indiferent de destinație, vor reprezenta următoarele distanțe față de limitele parcelelor vecine: a) minim 2,0 m dacă are vedere directă (fereastră, usa, gol aerisire, balcon, logie) spre parcela vecină.

b) 1,0 m dacă are vedere piezișă spre parcela vecină

(10.3.) În toate cazurile se va asigura, pe partea opusă, o trecere liberă de minim 3,8 m lățime, necesară intervenției în caz de incendiu.

(10.4.) Distanțele în cazul a) se pot reduce cu acordul notarial al proprietarilor parcelei în cauză. Zidăriile din elemente translucide de sticlă, fără elemente mobile se consideră zid plin.

(10.6.) Este interzisă amplasarea adăposturilor pentru animale spre stradă.

...

Art.13.1. Parcelarea

(13.1.) Se consideră lot construibil pentru locuințe acela care îndeplinește următoarele condiții: a) front la stradă de minim 12 m

b) suprafața minimă a parcelei este de 700 mp

c) adâncimea parcelei mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei (front la drum)

Art.14.1. Înălțimea construcțiilor

(14.1.) Regimul maxim de înălțime al clădirilor de locuit va fi D+P+1E sau P+E+M

(14.2.) Regimul maxim de înălțime al anexelor gospodărești va fi P

Înălțimea maximă admisă clădirilor, măsurată între teren (în situația anterioară lucrărilor de terasament) și cornișa superioară în punctul cel mai înalt nu va depăși 6,0 m.

Înălțimea maximă admisă clădirilor, măsurată la coama acoperișului în punctul cel mai înalt nu va depăși 9,0 m.

(14.2.) În cazul clădirilor alipite, cu același regim de înălțime, se va păstra aceeași înălțime la streșină, la coama acoperișului și aceeași pantă a acoperișului

Art.15.1. Aspectul exterior al construcțiilor

(15.1.) Pentru păstrarea aspectului caracteristic al localității se instituie următoarele interdicții:

a) execuția șarpantei în plan orizontal tip terasă, cu excepția celor înierbate

b) folosirea tablei ondulate zincate (imitație de țigla); se acceptă tablă fălțuită la învelitoarea acoperișurilor tip șarpantă a locuințelor și anexelor gospodărești

c) folosirea azbocimentului ondulat, gresiei, faianței la învelitori

d) folosirea placajelor din plăci ceramice la fațadele locuințelor, anexelor gospodărești și altor construcții

e) folosirea firmelor luminoase cu lumina pulsatorie

(15.1.) Fațadele clădirilor se vor întreține regulat, zugrăvindu-se cel puțin 1 dată la doi ani (după caz)

Art.16.1. Procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenurilor

(16.1.) Procentul de ocupare al terenului în subzona LMPRb, pentru locuințe și anexe gospodărești, va fi de maximum 30%, iar coeficientul de utilizare a terenurilor maxim 0,6

Este interzisă emiterea de autorizații de construire în cazul în care pentru un amplasament nu este asigurată infrastructura necesară

ARHITECT ȘEF
arh. Claudiu Daniel Salanță



Șef Serviciu S.U.A.T.: Nonn Tibor
Întocmit: Sanda Rusu



Către,

PRIMĂRIA COMUNEI FELEACU

Urmare adresei dumneavoastră cu nr. 7976/10.10.2019 prin care solicitați avizul de legalitate pentru Hotărârea Consiliului Local al Comunei Feleacu nr. 114 din data de 30 septembrie 2019, privind modificarea parțială și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent documentației Plan Urbanistic General al comunei Feleacu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Feleacu nr. 6 din 8 februarie 2007;

Vă aducem la cunoștință că, în contextul exercitării atribuției prevăzute de art. 252 alin. (1) lit. c) și art. 255 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, coroborate cu prevederile art. 6 alin. 1 pct. 2 lit. b) din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004, asupra actului administrativ în cauză;

Până la acest moment, Prefectul Județului Cluj, nu a identificat elemente de nelegalitate ale Hotărârii Consiliului Local al Comunei Feleacu nr. 114 din data de 30 septembrie 2019, privind modificarea parțială și completarea regulamentului Local de Urbanism aferent documentației Plan Urbanistic General al comunei Feleacu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Feleacu nr. 6 din 8 februarie 2007, raportat la prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Cu deosebită considerație,

PREFECT,
dr. ing. Ioan Aurel CHERECHEȘ



SUBPREFECT,
Ioan Alin DANCI

p. Șef serviciu – **Călin Alexandru Igna**
Întocmit 2 ex.: consilier juridic – Ioana Mihaela RUS